

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๙๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ด. ๒๙๔/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ฟ้องคดี
นายสุตประไทย บุพศิริ ที่ ๑
นายกิตติภูมิ บุพศิริ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๒/๒๕๕๖
หมายเลขแดงที่ ๑๕๒/๒๕๕๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุตรธานี)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีฐานะเป็นกรม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ มีอำนาจหน้าที่
จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
กำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอดีตข้าราชการครู
ตำแหน่งครู คศ. ๑ โรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



/มัธยมศึกษา...

มัธยมศึกษา เขต ๒๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ เดิม) สังกัดผู้ฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขณะยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ให้ลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาโท วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา ๒ ปี (๒๔ เดือน) นับแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามสัญญาอนุญาต ให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ โดยในวันทำสัญญาดังกล่าวได้มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นญาติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลง ร่วมรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จ การศึกษาและได้เข้าปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ทุน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา การใช้ทุนข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนเงินทุน เงินเดือน หรือเงินอื่นใด ที่ได้รับไปทั้งหมดจากผู้ฟ้องคดีในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังจะต้องจ่ายเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นจำนวน ๒ เท่าของเงินที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนอีกด้วย ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อ และได้กลับเข้าปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ทางราชการ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา ๗๗ วัน กรณีถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ฝ่าฝืนผิดข้อตกลงตามสัญญาโดยกลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบ กำหนดเวลาชดใช้ทุน จึงต้องชดใช้คืนเงินเดือน หรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่ได้รับไปทั้งหมดจาก ผู้ฟ้องคดีในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ และต้องจ่ายเงินเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกเป็นจำนวน ๒ เท่า ของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนข้างต้น โดยให้ลดลง



/ตามส่วนของ...

ตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งเมื่อคำนวณระยะเวลา และคิดเป็นจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา ๗๗ วัน ดังนั้น จึงยังคงเหลือเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ทุนคืนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเวลา ๑,๓๘๕ วัน (๑,๔๖๒ - ๗๗) และต้องคืนเงินพร้อมเบี้ยปรับแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน รวม ๑,๑๖๓,๙๑๕.๘๑ บาท ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการชดใช้ทุนการศึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เพื่อให้ให้นำเงินมาชำระตามสัญญาแล้ว ในเบื้องต้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ยินดีชดใช้เงินตามที่แจ้งภายใน ๓๐ วัน ต่อมา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอผ่อนชำระเงินทั้งหมดภายใน ๖ เดือน ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ทุนลาศึกษาต่อตามจำนวนที่กล่าวมาข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว รวม ๔ ฉบับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับเพิกเฉยเสีย ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

(๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินต้น จำนวน ๗๒๒,๐๓๒.๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นเงินจำนวน ๔๔๑,๘๘๓.๖๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๓,๙๑๕.๘๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

(๒) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้น ๗๒๒,๐๓๒.๑๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอดีตข้าราชการครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต ๒ เดิม) ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ได้ยื่นแบบขออนุญาตลาศึกษาต่อ ภาคปกติ ต่อมา ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตและทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒



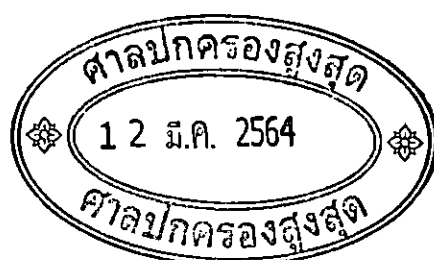
/ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี...

ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สำเร็จการศึกษาภายในกำหนด โดยได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ต่อมา วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการเนื่องจากได้สอบผ่านการคัดเลือกและจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จึงขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบและพิจารณาสรุปผลเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารวัตรราษฎร์พัฒนาเพื่อพิจารณา ต่อมา วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารวัตรราษฎร์พัฒนามีหนังสือทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ โดยแจ้งให้ชดใช้เงินตามสัญญาโดยด่วน เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๕๘๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินดังกล่าวได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ผิดกรอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศของกระทรวงการคลังในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ในหมวด ๕ ข้อ ๒๑ (๑) (๓) (ง) (๔) และข้อ ๒๔ ซึ่งเป็นเรื่องการผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญาที่มีสาเหตุมาจากการลาออกจากการศึกษา พันสภาพการเป็นนักศึกษา หรือออกจากการศึกษาด้วยเหตุใดๆ ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ศึกษาสำเร็จครบตามหลักสูตร มิได้ลาออกจากการศึกษา พันสภาพการเป็นนักศึกษา หรือออกจากการศึกษาด้วยเหตุใดๆ ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ต่อมา ได้รับคำสั่งอนุมัติให้ลาออกจากราชการในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อันเป็นกรณีปฏิบัติราชการไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ซึ่งต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของกระทรวงการคลังดังกล่าว ข้อ ๒๒ หาใช่ข้อ ๒๑ ไม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าวสรุปข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยไม่นำหลักเกณฑ์ผ่อนผันให้นับเวลาที่เข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงินตามข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเดียวกัน ประกอบข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ผิดกรอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และระเบียบดังกล่าวได้ ดังนั้น การสรุปข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ และวิธีการไม่ถูกต้องครบถ้วนดังกล่าว ส่งผลให้



/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบข้อมูลในการพิจารณาไม่ครบถ้วน ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินตามสัญญาโดยด่วน เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๕๘๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยขออนุญาตลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่ได้รับคำสั่งอนุมัติให้ลาออกตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ดังนั้น การทวงถามของผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการเรียกให้ชำระหนี้โดยยังไม่เกิดสิทธิอันไม่ถูกต้องตามระเบียบ เพราะขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการอยู่ หาได้ปฏิบัติผิดสัญญาตามหนังสือทวงถามดังกล่าวไม่ ประกอบกับการส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวก็หาได้จัดส่งโดยของปิดผนึกถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง แต่เป็นการส่งหนังสือทวงถามตามระบบการส่งหนังสือราชการ จึงส่งผลกระทบให้ผู้อื่นที่ได้พบเห็นเข้าใจผิดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาลาศึกษาต่อต้องชำระหนี้ดังกล่าว การกระทำของผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จใส่ความผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบจำนวนเงินที่ต้องชดใช้เป็นเงิน ๔๕๓,๕๘๘ บาท ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และยินดีชดใช้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ต่อมา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยินยอมชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญาโดยขอชำระเงินทั้งสิ้นภายใน ๖ เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้อ ๒๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การขอผ่อนชำระดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการทวงถามของผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้แจ้งสิทธิในการขอผ่อนผันให้ทันเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงินให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแต่อย่างใด หากได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องเลือกดำเนินการขอผ่อนผันให้ทันเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น การทำหนังสือรับสภาพหนี้จึงเกิดขึ้นจากการเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนของผู้ฟ้องคดี



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหาได้มีเจตนาที่จะเข้าทำหนังสือรับสภาพหนี้โดยตรงไม่ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ เป็นสัญญาทางปกครอง เพื่อให้ผู้ไปศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติราชการ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ เมื่อตรวจสอบข้อความในข้อ ๙ ของสัญญาดังกล่าว ระบุว่า ...นับแต่วันที่ผู้รับสัญญา กำหนดให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น ผู้ให้สัญญาไปทำงานอื่นๆ เช่น งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเบี้ยปรับตามข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามิเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นผิด ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการที่มีสัญญาผูกพันต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ซึ่งได้ลาออกจากราชการไปแล้วสามารถนับระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับเป็นเวลา ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้ รวมทั้งข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญา และการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ แจ้งโดยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อกฎหมายดังกล่าวเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาตามเหตุผลอันสมควรในการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เป็นตัวเงินได้ เพราะทั้งมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ต่างยึดถือเรื่องผลประโยชน์ของสาธารณะหรือประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก เช่นเดียวกันกับประเด็นข้อปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ย่อมเป็นการปฏิบัติราชการโดยการบริการสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน เพียงแต่ในระบบข้าราชการของมหาวิทยาลัยนั้นอัตราที่เกษียณจะถูกทดแทนด้วยอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น แม้ทำงานอยู่ในกระทรวงเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนโพสรวรรค์ราษฎร์พัฒนากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แต่ไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างกันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจำเป็นต้องลาออกจาก การเป็นข้าราชการครู เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการ



/ในหน่วยงาน...

ในหน่วยงานราชการ ย่อมถือเป็นการบริการสาธารณะ โดยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ
 หน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับสัญญาข้อ ๙ มติคณะรัฐมนตรี
 ระเบียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดี
 พิจารณาผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้
 แทนการชดใช้เป็นตัวเงิน แต่ผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ
 กระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้นที่ยังมิได้ยกเลิกหรือเพิกถอนอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
 ตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดียังเป็นการกระทำที่ผู้ฟ้องคดี
 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการพิจารณาหรือวินิจฉัยคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่
 กฎหมายให้อำนาจไว้ แต่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยมิชอบหรือโดยทุจริต เพื่อให้เกิด
 ความเสียหาย อันได้แก่ เบี้ยปรับ ๒ เท่า อัตราดอกเบี้ยนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันฟ้อง
 และชื่อเสียงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นต้น ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 และตามเอกสารประกอบคำฟ้องไม่ปรากฏพบหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ข้าราชการครู
 ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
 ที่มีความตอนหนึ่งระบุว่า ...ตามเอกสารที่ส่งไปให้ประกอบการพิจารณา หนังสือขอให้
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับ
 ราชการชดใช้ทุนของผู้ผิดสัญญาและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่งตั้งผู้ผิดสัญญา
 เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 จะยินยอมเป็นหนังสือนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จึงขอให้ตรวจสอบเอกสาร
 ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการต่อไป... ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหนังสือดังกล่าวแล้วจึงเห็นได้ว่า
 มีข้อขัดข้องเพียงเรื่องความยินยอมเป็นหนังสือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น
 แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ สรุปว่า กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน
 กรณีรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงิน และการนับระยะเวลาชดใช้ ซึ่งขัดหรือ
 ขัดแย้งกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๘๕
 ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำหรับคำฟ้องที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยเป็นเหตุ



/ให้ผู้ฟ้องคดี...

ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายนั้น เป็นคำฟ้องที่ไม่สุจริต เนื่องจากนับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบการทวงถามให้ชดใช้เงินในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำต้องรับสภาพหนี้ตามข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศนำเสนอไม่ครบถ้วน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าสามารถขอผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทนการชดใช้เป็นตัวเงินได้ จึงมีหนังสือขอความยินยอมให้นับระยะเวลากลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ติดต่อโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต ๒ เดิม) และผู้ฟ้องคดี รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ แต่โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และผู้ฟ้องคดีไม่เคยตอบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับประเด็นขอผ่อนผันให้นับเวลากลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทนการชดใช้เป็นตัวเงินแต่อย่างใด กลับยืนยันทุกครั้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยปฏิเสธ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการไม่ครบตามกำหนดสัญญา เพียงแต่ขอผ่อนผันโดยการให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทนการชดใช้เป็นตัวเงิน กระทั่งปรากฏว่าถูกฟ้องเป็นคดีความต่อศาล ดังนั้น ข้ออ้างตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงหาเป็นคำฟ้องที่สุจริตไม่

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า หลังจากโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตามคำสั่งโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ที่ ๑๓๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่อให้กับทางราชการแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามรับทราบการต้องชดใช้เงินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ (ที่ถูกต้อง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒) ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนายินยอมชดใช้เงินดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระเงินเมื่อระยะเวลาครบ ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เมื่อพิจารณาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ข้อ ๓๐ (ที่ถูกต้อง ข้อ ๑๓) กำหนดให้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ



/ว่าด้วยการ...

ว่าด้วยการให้ข้าราชการศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ข้อ ๑๗ วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อรายใด ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวในวรรคหนึ่งได้ รวมทั้งผู้ที่ทางราชการเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไป จะต้องชดใช้คืนเงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่ได้รับไปในช่วงที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ และเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืนแก่กรมเจ้าสังกัดทันที เว้นแต่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพราะถึงแก่ความตาย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก็ให้ระงับไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินและเบี้ยปรับจำนวนดังกล่าวคืนแก่กรมเจ้าสังกัด ดังนั้น จึงมีความคลาดเคลื่อนในจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืน โรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงได้มีหนังสือ ที่ ศร ๐๔๒๕๒.๐๔๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนให้กับทางราชการกรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่อในครั้งนี้ จำนวน ๗๒๒,๐๓๒.๑๔ บาท แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบการที่จะต้องชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ครบ ๓๐ วัน แล้วไม่ชำระ ดอกเบี้ยจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ รวมดอกเบี้ยจากต้นเงิน ๗๒๒,๐๓๒.๑๔ บาท เป็นเงิน ๔๔๑,๘๘๓.๖๗ บาท รวมทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีนี้ จำนวน ๑,๑๖๓,๙๑๕.๘๑ บาท และการแจ้งทวงเงินนั้นได้ดำเนินการเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่าได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้เป็นอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะบรรจุแต่งตั้งในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนให้แก่ทางราชการ ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวม ๗๓๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินทุนดังกล่าวคืนให้แก่ราชการ และเป็นกรณีที่ได้คาดเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติราชการตามสัญญาลาศึกษาต่อไป การแจ้งให้ชำระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามในหนังสือยินยอมชดใช้เงิน



/ตามบันทึก...

ตามบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไม่ได้เกิดจากการบังคับขู่เข็ญ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมชดใช้เงินทุนให้กับทางราชการภายใน ๖ เดือน และได้แจ้งให้ โรงเรียนโพสรวรค์ราษฎร์พัฒนานัดหมายวันทำสัญญารับสภาพหนี้ ในการนี้ โรงเรียนโพสรวรค์ราษฎร์พัฒนาได้หารือการผ่อนชำระหนี้ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ (เดิม) ในฐานะผู้บังคับบัญชา ต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ (เดิม) ได้แจ้งอนุมัติการผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญาการศึกษาต่อภาคปกติ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเพื่อมาดำเนินการตามที่ได้เสนอไว้ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มาติดต่อทำสัญญาเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนประเด็นเรื่องการผ่อนผันเวลา การกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนนั้น เห็นว่า กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุญาตให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาเข้ารับราชการชดใช้ทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการที่มีสัญญาผูกพันต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ซึ่งได้ลาออกจากราชการไปแล้วสามารถนับระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้ กรณีดังกล่าว เป็นกรณีเฉพาะราย และในเรื่องดังกล่าวนี้ กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งหมวด ๒ การชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา ข้อ ๑๑ กำหนดว่า เมื่อผู้รับทุนผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงิน ตามสัญญา ให้ส่วนราชการคู่สัญญาคิดคำนวณเงินที่ได้รับจากราชการซึ่งผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันต้องชดใช้พร้อมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบนี้ และหมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ ข้อ ๒๐ กำหนดว่า ผู้ผิดสัญญาตามข้อ ๑๑ อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลา การรับราชการชดใช้ตามสัญญาได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (๑) ในกรณีที่ ผู้ผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเข้ารับราชการ ต้องได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการ ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแต่วันที่ออกจากราชการ... (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจาก ที่กำหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือส่วนราชการคู่สัญญาต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ และในหลักเกณฑ์การผ่อนผันการชดใช้เงิน กระทรวงการคลังได้วางแผนปฏิบัติตามหนังสือ



/ที่ กค ๐๔๐๖.๒...

ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ได้กำหนดไว้ในหมวดที่ ๖ หลักเกณฑ์ผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน โดยการขอผ่อนผันให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ตามข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐผู้รับกลับเข้ารับราชการจัดทำสัญญาตามแบบ จากหลักกฎหมายข้างต้น ประกอบมติคณะรัฐมนตรีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกขึ้นอ้าง จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ผิดสัญญาตามข้อ ๑๑ การที่จะขอนับเวลากลับเข้ารับราชการชดใช้ตามสัญญาลาศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ ๒๐ (๑) และ (๓) ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อได้ความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นแต่เพียงผู้ได้รับการแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๖๑๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวที่กำหนดว่าต้องได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการในส่วนราชการ และไม่ปรากฏว่าได้มีการยินยอมระหว่างผู้ฟ้องคดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนับระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามข้อ ๒๐ (๓) ส่วนข้ออ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยมีหนังสือขอความยินยอมให้นับระยะเวลาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทนตัวเงินไปยังโรงเรียนโพธิสารศรีราษฎร์พัฒนา แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กรณีดังกล่าวเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หารือมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ จะหารือไปยังผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งผลการพิจารณาในเรื่องการขอความยินยอมให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน โดยเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ เป็นเรื่องกรณีเฉพาะราย และปัจจุบันการผิดสัญญาลาศึกษาต่อให้บังคับตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ แม้ข้อ ๑๘ จะมีผลสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ กำหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ที่ได้ทำสัญญาและคำประกันไว้



/ก่อนใช้...

ก่อนใช้ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับต่อไป และการดำเนินการใดๆ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิมต่อไปได้ ดังนั้นกรณีจึงต้องปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ จึงขอให้เรียกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับตามสัญญา หากพ้นระยะเวลาพอสมควรยังไม่ได้รับชุดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับให้รายงานไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อจะได้มอบอำนาจให้ดำเนินคดีภายในอายุความต่อไป ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๐๓๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้วตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๓๔๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ได้อุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชุดใช้เงินต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ จึงได้หารือประเด็นดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจึงไม่เป็นความจริง และในขณะเดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้แจ้งยืนยันการแจ้งผลการพิจารณาตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๖๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ตามคำฟ้องไม่ปรากฏหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยอ้างว่าหนังสือฉบับดังกล่าวมีข้อขัดข้องแต่เพียงหนังสือยินยอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้สรุปว่ากรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชุดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตามหนังสือดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ตอบข้อหารือกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่ง และเห็นว่าสามารถนำระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชุดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การผ่อนผันการชุดใช้เงินและการนับระยะเวลาชุดใช้ มาประกอบการพิจารณาได้ โดยเห็นว่า การพิจารณาตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม



/ดูงาน...

ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ ได้นำสัญญาและสัญญาคำประกัน การดำเนินการใดๆ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ก่อนวันที่ระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าวที่ใช้บังคับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาพิจารณาด้วย กล่าวคือ การเรียกให้ชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษาต่อ เลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ข้อ ๒๔ ที่กำหนดว่า เมื่อมีการผิดสัญญาตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการดำเนินการบังคับตามสัญญากับผู้ผิดสัญญาและผู้คำประกันให้ชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลัน ส่วนการผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ ข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว กำหนดว่า ผู้ผิดสัญญาอาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาได้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ ... (๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่นต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือตามเอกสารที่จัดส่งให้ไปประกอบการพิจารณา หนังสือขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ผิดสัญญา และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่งตั้งผู้ผิดสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะยินยอมเป็นหนังสือนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จึงขอให้ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และดำเนินการต่อไปตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐๗/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ การผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ หากเห็นว่าต้องเรียกให้ชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยให้รายงานให้ทราบเพื่อดำเนินคดีภายในอายุความ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด การกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเอง



/ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง...

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการ
 แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด กรณีนี้ผู้ฟ้องคดี
 เป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น จึงต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง
 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ ๑/๒๕๔๐ ตามนัย
 มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมทั้ง
 ต้องแจ้งสิทธิฟ้องคดีปกครองตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
 วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สำหรับประเด็นความคลาดเคลื่อนของจำนวนเงิน
 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ นั้น ข้อเท็จจริงของความคลาดเคลื่อนในจำนวนเงิน
 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี โดยนาระเบียบ
 กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ยังไม่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้ในการคิดคำนวณเบี้ยปรับเป็นสองเท่า
 โดยคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๒๗ กันยายน
 ๒๕๕๖ รวมดอกเบี้ยจากต้นเงิน ๗๒๒,๐๓๒.๑๔ บาท เป็นเงิน ๔๔๑,๘๘๓.๖๗ บาท
 รวมเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีนี้ จำนวน ๑,๑๖๓,๙๑๕.๘๑ บาท ซึ่งตามระเบียบ
 กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ได้แก้ไข ข้อ ๑๗ โดยให้คิดเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของจำนวนเงิน
 ๔๕๓,๔๘๘ บาท ไม่ใช่ ๑,๑๖๓,๙๑๕.๘๑ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และตั้งแต่อนุมัติ
 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากราชการครูในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ได้ปฏิบัติราชการตามข้อ ๘ (ที่ถูกต้อง ข้อ ๑๗) ของระเบียบดังกล่าวต่อเนื่องมาตลอด
 โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ให้ปฏิบัติราชการเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เช่นกัน และเป็นการปฏิบัติราชการ
 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายและมีฐานะเป็นกรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
 ข้อ ๔ ที่กำหนดว่า กรม หมายความว่า ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และหมายความรวมถึงสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ
 โรงเรียนโพธิ์สวรรค์ราษฎร์พัฒนา ที่ ศธ ๐๔๒๕๒.๐๔๘/๔๒๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕



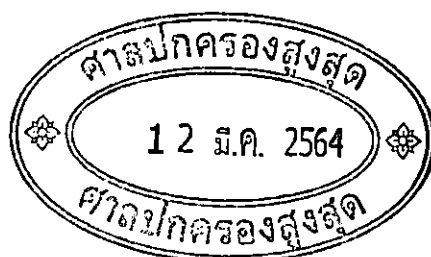
/แจ้งจำนวน...

แจ้งจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ให้แก่ทางราชการกรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่อ จำนวน ๗๒๒,๐๓๒.๑๔ บาท นั้น จึงเป็นการแจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและขัดแย้งกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศยังสรุปข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยไม่นำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนผันการชดใช้เงินและการผ่อนผันระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้สิทธิตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ หากได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ครบกำหนดชำระเงินเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดอกเบี้ยจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นว่า หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้อ ๑๐ กำหนดว่า เมื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกันชดใช้เงินตามจำนวนที่ตรวจสอบจำนวนได้และส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินโดยด่วน เป็นเจตนาไม่กระทำตามกฎหมายและกระทำผิดหลักเกณฑ์ดังกล่าว การคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ รวมดอกเบี้ยจากต้นเงิน ๗๒๒,๐๓๒.๑๔ บาท เป็นเงิน ๔๔๑,๘๘๓.๖๗ บาท รวมเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีนี้ จำนวน ๑,๑๖๓,๙๑๕.๘๑ บาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการที่โรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อแต่ประการใด ดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินและเบี้ยปรับในวันเวลาดังกล่าว การคาดหมายหรือคาดเดาว่าเกิดสิทธิในการเรียกร้องนั้นแล้ว หาใช้สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐควรกระทำ และนับแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกมีระยะเวลาห่างกันเพียงไม่กี่วัน เหตุใด



จึงไม่กระทำ...

จึงไม่กระทำให้อุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย การเรียกให้ชำระหนี้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ การกระทำของผู้ฟ้องคดี ยังเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอความยินยอมให้ับระยะเวลา การกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดเชยทุนตามสัญญาติดต่อโรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต ๒ เดิม) และผู้ฟ้องคดี รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ แต่โรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และ ผู้ฟ้องคดีไม่เคยตอบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนเวลาล่วงเลยมาประมาณ ๔ ปี และตอบเพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยปฏิเสธ เพียงแต่ อยากขอความกระจ่างหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอผ่อนผันโดยการให้ับเวลาที่กลับ เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดเชยแทนการชดใช้เป็นตัวเงิน แต่มิได้ รับคำตอบหรือคำอธิบาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอยืนยันว่า หากคณะกรรมการตรวจสอบ การชดเชยเงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องเลือกทำหนังสือขอความยินยอมเพื่อชดเชยทุนเป็นตัวเงินแต่อย่างใด เพราะสามารถใช้สิทธิับระยะเวลาปฏิบัติราชการชดเชยแทนการชดเชยเงินตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้ และผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมควรใจ ยินยอมชดเชยทุน เพราะเป็นการแสดงเจตนาตามข้อมูลที่ปรากฏหากมีข้อมูลปรากฏครบถ้วน เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงไม่ทำหนังสือขอความยินยอมดังกล่าวอย่างแน่นอน ส่วนกรณี ที่ผู้ฟ้องคดีคาดเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติราชการตามสัญญาลาศึกษาต่อ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์ที่จะปฏิบัติราชการตามสัญญาลาศึกษาต่อ เพียงแต่ การปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ใช่ไม่ปฏิบัติราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และยังเป็นการปฏิบัติราชการ ในกรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรม ภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ เพราะคำว่า กรม ตามระเบียบดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับความหมายคำว่า



/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ และคำว่า รับราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญา และการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ปฏิบัติงานในส่วนราชการ อันได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ใช่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติราชการ ตามสัญญาลาศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ประการใด อีกทั้งตามนัยของระเบียบ กระทรวงการคลังดังกล่าว ข้อ ๒๗ กำหนดว่า ผู้รับทุนที่ส่วนราชการได้บรรจุให้เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อชดใช้ทุนก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น การรับราชการชดใช้ทุนตามระเบียบนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี มิได้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอลาออกจาก ราชการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนโพสพรรค์ราษฎร์พัฒนา ก็ยังไม่ได้อนุมัติการลาออกจากราชการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีคำสั่ง ที่ ๖๑๙/๒๕๕๒ แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคำสั่งมีผลให้ปฏิบัติ ราชการในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หากได้บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไม่ เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนโพสพรรค์ราษฎร์พัฒนาอนุมัติ การลาออกจากราชการในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กรณีย่อมยังไม่เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดี ในการเรียกร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนับแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนั้น มีระยะเวลาห่างกันเพียงไม่กี่วัน ผู้ฟ้องคดีควรกระทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือตามกฎหมาย การเรียกให้ ชำระหนี้เช่นนี้จึงเป็นการกระทำไม่ชอบและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการที่ผู้ฟ้องคดี แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศให้แก่ ผู้ฟ้องคดีได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติราชการในส่วนราชการแล้ว ส่วนกรณีที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มาติดต่อทำสัญญาเพื่อชำระหนี้ เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าสามารถขอผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทนการชดใช้เป็นตัวเงินได้ จึงมีหนังสือขอความยินยอม ให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ติดต่อโรงเรียนโพสพรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ เดิม) และผู้ฟ้องคดี รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ



/ส่วนคดีป...

ส่วนคลิปปันทีกเสียงสนทนาของนายสมพงษ์ ฤทธิพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ ราษฎร์พัฒนานั้น หากศาลเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จักได้นำส่งต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยได้รับคำตอบในประเด็นดังกล่าวจากโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเข้ารับราชการ ต้องได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแต่วันที่ออกจากราชการ... ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติลาออกจากราชการในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และเริ่มปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จึงเป็นการกลับเข้ารับราชการและได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการในส่วนราชการภายในหกเดือนนับแต่วันที่ออกจากราชการ ทำให้สามารถใช้สิทธิในการขออนุญาตระยะเวลากลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอความยินยอมให้ับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ติดต่อโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และผู้ฟ้องคดี รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ ตามข้อ ๒๐ (๓) ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นเจ้าของทุนตามหลักการแล้วจะต้องมีหนังสือสอบถามความขัดข้องหรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะมีต้นเรื่องนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพิจารณาต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาให้ับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทนการชดใช้เป็นตัวเงิน และผู้ฟ้องคดีก็ไม่เคยแจ้งขั้นตอนและการดำเนินการเกี่ยวกับการนับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทนการชดใช้เป็นตัวเงินแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีแจ้งเพียงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดต่อผู้ฟ้องคดี เพื่อชดใช้เงินในกรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่อ ภายใน ๓๐ วัน และหากไม่ชดใช้เงินในกรณีที่ผิดสัญญา นี้แล้วจะดำเนินการฟ้องเรียกเงินคืน เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาตามนัยข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา



ฝึกอบรม...

ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หากผู้ฟ้องคดีพิจารณาข้อ ๒๐ ของระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องพิจารณาการนับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทนการชดใช้เป็นตัวเงินโดยทำเป็นหนังสือยินยอมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอความยินยอมไปแล้ว รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบสำเนาคำฟ้องที่ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วไม่พบหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่ประการใด ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แนบหลักฐานครบถ้วน ซึ่งเมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับดังกล่าวแล้วจึงเห็นได้ว่า มีข้อขัดข้องเพียงเรื่องของหนังสือยินยอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น ซึ่งมีได้แจ้งว่าเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม่อาจแสดงให้ความยินยอมแล้ว จึงต้องใช้เอกสารใดแทนเพื่อให้แสดงเจตนาตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ สรุปว่า กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ โดยเพียงนำข้อความตอนท้ายของหนังสือมาใช้บังคับ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเจตนาทั้งหมดของหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนราชการคู่สัญญา การที่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือได้นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นเจ้าของทุนก่อน ซึ่งตามหลักการแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีอนุญาต ต้องมีหนังสือสอบถามความขัดข้องหรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะมีต้นเรื่องนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพิจารณาให้ความยินยอมต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือขอความยินยอมให้นับเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ติดต่อโรงเรียนโพธิ์สวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และผู้ฟ้องคดี รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับดังกล่าว เพื่อจะให้ส่วนราชการคู่สัญญาให้ความยินยอมเป็นหนังสือแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนั้น ยังมีกรณีนายสุรัช ชินบุตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเมือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ขอลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นพนักงาน



/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุรัชย์ได้ปฏิบัติราชการ
 ชดใช้ทุนการศึกษาเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ซึ่งเป็นไป
 ตามแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก
 ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๙๐๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ จึงให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
 ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๗ อนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครควบคุมการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนให้ครบถ้วนตามสัญญา
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนราชการคู่สัญญา ก็ยังต้องให้ความยินยอม
 เป็นหนังสือก่อน กรณีของนายสุรัชย์เป็นไปตามข้อ ๒๐ (๔) ของระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
 และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดว่า ในระหว่างรับราชการ
 ชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 แห่งอื่นต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่
 ที่เป็นส่วนคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอม
 เป็นหนังสือ... ซึ่งในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอความยินยอมให้ในระยะเวลา
 การกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ติดต่อโรงเรียน
 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และผู้ฟ้องคดี
 รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ แล้ว แต่ก็ไม่ได้ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี จากกรณีของ
 นายสุรัชย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยางเมือ สังกัดสำนักงาน
 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ขอลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ราชภัฏสกลนคร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง อนุมัติให้
 ข้าราชการที่มีสัญญาผูกพันต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ซึ่งได้ลาออกจากราชการไปแล้ว
 สามารถนับระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับเป็นเวลาปฏิบัติ
 ราชการชดใช้ทุน หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวัน ๒๖ กันยายน
 ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน
 ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ และระเบียบ
 กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม
 ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่างเปิดช่องให้



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถขอผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทดใช้แทนการชดใช้เป็นตัวเงินได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาได้กล่าวอ้างอย่างลอยๆ ไม่

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อ้างในคำให้การเพิ่มเติมว่า ไม่เคยได้รับการแจ้งการตอบข้อหารือจากผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการขอความยินยอมให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการทดใช้แทนตัวเงินแต่อย่างใด จนเวลาล่วงเลยมาประมาณ ๔ ปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบหลายครั้ง และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ทราบเรื่องดังกล่าวโดยตลอด กล่าวคือ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๐๓๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้แจ้งตอบในเรื่องการขอความยินยอมให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาต่อที่ผู้ฟ้องคดีได้อ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการพิจารณาเฉพาะรายงานเพลินพิศ บุชาธรรม ดังนั้นกรณีนี้หรือจึงต้องปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ขอให้เรียกผู้ผิดสัญญาและผู้ค้าประกันชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับตามสัญญา และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๓๔๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏหลักฐานตามไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับว่าได้รับเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ตอบข้อหารือตามกรณีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง กรณีผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งฉบับแรก และได้ความในทำนองเดียวกัน จึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ปรากฏหลักฐานตามไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับว่าได้รับเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓ นาฬิกา นอกจากนี้ ยังได้แจ้งยืนยันการส่งหนังสือให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบอีกครั้ง ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๖๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ปรากฏหลักฐานตามไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับว่าได้รับเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๙ นาฬิกา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับ



/การแจ้งการตอบ...

การแจ้งการตอบข้อหาหรือดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังได้ และในขณะเดียวกันผู้ฟ้องคดีก็ไม่เคยยินยอมในการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่อนผันการนับระยะเวลากลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอ้างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ ข้อ ๒๐ ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หมวด ๖ หลักเกณฑ์ผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน ได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ผิดสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีต่อไป

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ออกอนุญาตลาศึกษาต่อแล้วได้กลับเข้าปฏิบัติราชการในโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ และโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ กรณีถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประพฤติผิดสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ข้อ ๕.๒ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเข้าปฏิบัติราชการต่อไปในโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินคืนที่ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับ โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติราชการตามที่กำหนดไว้ตามข้อ ๗.๒ ของสัญญาดังกล่าว

ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิมีหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่อ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ผิดสัญญา นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขอลาออกจากราชการเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงเจตนาที่



/จะไม่เข้าปฏิบัติ...

จะไม่เข้าปฏิบัติราชการในโรงเรียนโพธิ์สวรรค์ราษฎร์พัฒนาให้ครบระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาอนุญาตให้ลาศึกษา เลขที่ ๑/๒๕๕๐ อันเป็นการผิดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปจากราชการพร้อมเบี้ยปรับตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการชดใช้เงินและการผ่อนผันการชดใช้เงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ โดยที่ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว กำหนดว่า เมื่อผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินตามสัญญา ให้ส่วนราชการคู่สัญญาคิดคำนวณเงินทุน เงินเดือน และเงินอื่นที่ได้รับจากทางราชการซึ่งผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันต้องชดใช้ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบนี้ วรรคสอง กำหนดว่า หลักเกณฑ์และวิธีการการคิดคำนวณเงินที่พึงต้องชดใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อ ๑๔ กำหนดว่า การคิดคำนวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้ ให้นำเงินที่ได้รับไปตลอดเวลาการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด คูณจำนวนวันที่จะต้องรับราชการชดใช้ หาดด้วยจำนวนวันที่ต้องรับราชการชดใช้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผลลัพธ์ที่ได้ให้คูณด้วยเบี้ยปรับตามที่กำหนดในสัญญา ประกอบกับข้อ ๑๐ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ กำหนดว่า เมื่อตรวจสอบคำนวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกันชดใช้เงินตามจำนวนที่ตรวจสอบคำนวณได้และส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยกำหนดระยะเวลาให้ชดใช้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา... และข้อ ๑๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ กำหนดว่า กรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ฉบับแรกแล้ว หากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกันไม่ยินยอมชดใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ถือว่าตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้นับแต่พ้นระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรก... จากข้อกฎหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ในกรณีที่ผู้ทำสัญญา



/ปฏิบัติผิดสัญญา...

ปฏิบัติผิดสัญญา ให้ส่วนราชการตรวจสอบคำนวณเงินทุน เงินเดือนและเงินอื่นๆ ที่ได้รับจากราชการที่ผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันต้องชดใช้พร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบ แล้วทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกันชดใช้เงินที่ตรวจสอบคำนวณได้ โดยกำหนดระยะเวลาชดใช้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือ ดังนั้น เมื่อโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาตรวจสอบคำนวณเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ตามกฎหมายของทางราชการดังกล่าวแล้ว จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงชื่อรับทราบโดยถูกต้องเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาว่า ได้รับทราบจำนวนเงินชดใช้ตามสัญญาและยินดีชดใช้เงินคืนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง อันเป็นการยืนยันตามสัญญาและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ การดำเนินการของโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงชอบด้วยกฎหมาย ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะขอผ่อนชำระหนี้เงินที่ต้องชดใช้คืนแก่ทางราชการได้ภายใน ๖ เดือน โดยได้รับยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฯลฯ ข้อ ๒๒ ซึ่งกำหนดว่าการผ่อนชำระเงินกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา... (๑) ให้ส่วนราชการผู้ให้สัญญาพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า สมควรให้ผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผันให้ผ่อนชำระหรือไม่ ... และข้อ ๒๔ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดว่า กรณีผู้ผิดสัญญาขอผ่อนชำระการชดใช้เงิน โดยขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยให้ถือเป็นหลักการว่า ไม่สามารถยกเว้นให้ได้ เว้นแต่ในกรณีผู้ผิดสัญญาขอชำระหนี้ทั้งจำนวนในทันทีหรือภายในกำหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ฉบับแรกและเป็นกรณีที่ยังไม่มี การดำเนินคดีในชั้นศาล ให้ส่วนราชการพิจารณายกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนชำระได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเพื่อขอผ่อนชำระหนี้ภายใน ๖ เดือน และขอทำหนังสือรับสภาพหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่อาจอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเจตนา โดยตรงจะทำหนังสือยินยอมชดใช้ทุนเป็นตัวเงินดังกล่าว แต่ทำหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดังกล่าวเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบการชดใช้เงินทุนไม่แจ้งสิทธิ



/ในการขอผ่อนผัน...

ในการขอผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะข้าราชการผู้ทำสัญญาการศึกษาตามกฎหมายและระเบียบของราชการเป็นอย่างดี ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ และจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า ในขณะที่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของผู้ฟ้องคดีว่าจะอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีผ่อนชำระหนี้หรือไม่ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเพื่อขอผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทนการชดใช้เงินจำนวน ๔๕๓,๘๘๐ บาท (ที่ถูกคือ ๔๕๓,๕๘๘ บาท) ตามที่ได้รับแจ้งและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงชื่อรับทราบเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่ากรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และส่วนราชการมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาการขอผ่อนผันให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการศึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้วโดยแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดส่งให้ไปประกอบการพิจารณา กล่าวคือ หนังสือขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ผิติดสัญญา และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่งตั้งผู้ผิติดสัญญาเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยินยอมเป็นหนังสือนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน กรณีจึงไม่ปรากฏว่า ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการแห่งใหม่ได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดว่า ผู้ผิติดสัญญาตามข้อ ๑๑ อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาได้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้... (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือ



/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการคู่สัญญา ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้... และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินตามสัญญา ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๓๔๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบผลการพิจารณาดังกล่าวแล้ว จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ อุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้เงินและคัดค้านการวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดี ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าไม่ได้รับคำตอบจากโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และผู้ฟ้องคดีกรณีการขอผ่อนผันการนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือติดตามเรื่องนี้รวม ๕ ฉบับ จึงไม่อาจรับฟังได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะต้องชดใช้เงินคืนให้แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัดกรณีประพฤติผิดสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑ /๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาในการศึกษาตามสัญญาอนุญาตลาศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น ๗๓๑ วัน และได้รับเงินเดือนไปทั้งสิ้น ๒๕๔,๐๕๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ๗๓๑ วัน ตามนัยข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับเข้าปฏิบัติราชการในสังกัดเดิม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจำนวน ๗๗ วัน จึงยังคงเหลือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนอีกจำนวน ๖๕๔ วัน (๗๓๑ - ๗๗) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับโดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งวิธีการคำนวณเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔ ที่กำหนดว่า การคิดคำนวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้ให้นำเงินที่ได้รับไปตลอดเวลาการรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม และปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด คูณจำนวนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับราชการชดใช้

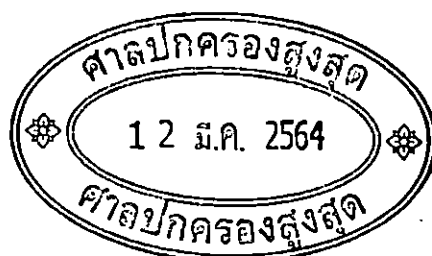


/หารด้วย...

หารด้วยจำนวนวันที่ต้องรับราชการชดใช้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผลลัพธ์ที่ได้ให้คุณด้วยเบี้ยปรับตามที่กำหนดในสัญญา กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินจำนวน ๒๒๗,๒๙๖.๗๕ บาท พร้อมหนึ่งเท่าของเงินจำนวนดังกล่าว จึงเป็นเงินที่จะต้องชดใช้คืนทั้งสิ้น ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท (๒๒๗,๒๙๖.๗๕ + ๒๒๗,๒๙๖.๗๕) เมื่อผู้ฟ้องคดีโดยโรงเรียนโพธิ์สวรรค์ราษฎร์พัฒนาได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘/๒๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ทุนตามสัญญาดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือทวงถาม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินดังกล่าวภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามนัยข้อ ๘ ของสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระเงินและเบี้ยปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ชำระภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วนอีกด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงตกเป็นผู้ผิดนัดและต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างที่ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ตามข้อ ๘ ของสัญญา เมื่อคำนวณเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินคืนเป็นจำนวน ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี เป็นเวลา ๑,๔๙๓ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๗๘,๙๒๑.๑๒ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๓,๕๑๔.๖๒ บาท (๔๕๔,๕๙๓.๕๐ + ๒๗๘,๙๒๑.๑๒) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อได้ทำสัญญาค้ำประกันลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ไว้ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ตามมาตรา ๖๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘๓ และมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๓๓,๕๑๔.๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี



/จากเงินต้น...

จากเงินต้น ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยความหมายของคำว่า “ทุน” เนื่องจาก “ทุน” ตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่รวมถึง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินช่วยเหลือจากทางราชการในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยทำสัญญารับทุนจากโรงเรียนโพธิ์สวรค์ราษฎร์พัฒนา แต่อย่างใด เป็นเพียงการทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ เท่านั้น เงินเดือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปทั้งหมดจากส่วนราชการเดิม จึงไม่เรียกว่า ทุน ตามที่ศาลได้วินิจฉัยไว้ ดังนั้น การวินิจฉัยของศาลว่าเงินเดือนเป็นทุนนั้น จึงไม่สอดคล้องกับคำว่า ทุน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และการที่ศาลวินิจฉัยว่า ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การรับทุน การลาศึกษา... ที่ต้องทำสัญญา มีดังนี้... (๖) การลาไปศึกษาภายในประเทศ ตามระเบียบที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นสำหรับข้าราชการในสังกัด... วรรคสอง กำหนดว่า กรณีตาม (๑) (๒) และ (๖) ให้ทำสัญญาตามแบบที่ส่วนราชการเจ้าของทุนกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับการให้ทำสัญญาตามแบบที่ส่วนราชการเจ้าของทุนกำหนด เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ทำสัญญารับทุน เป็นเพียงการทำสัญญาลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่กำหนดว่า ให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตไปศึกษาต่อทั้งประเภท ก. และประเภท ข. ทำสัญญาตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดกับกรมเจ้าสังกัดในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ อยู่ในส่วนกลาง ส่วนผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ทำสัญญากับกรมเจ้าสังกัด หรือผู้ที่กรมมอบหมาย สัญญาลาศึกษาต่อดังกล่าวให้เก็บรวบรวมไว้ที่กรมหรือหน่วยงานที่กรมมอบหมาย นอกจากนี้ ความตอนหนึ่งของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงาน



/ในองค์การ...

ในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงิน และการนับระยะเวลาชดใช้ ข้อ ๒๐ ที่กำหนดว่า (๓)... และหากมีการผิดสัญญาชำระเงินรวมอยู่ด้วย ต้องได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย ดังนั้น โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สังกัดผู้ฟ้องคดี กระทรวงศึกษาธิการ จึงไม่ใช่ส่วนราชการเจ้าของทุนแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงเจตนาที่จะไม่เข้าปฏิบัติราชการในโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาให้ครบระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ อันเป็นการผิดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปจากราชการ พร้อมเบี้ยปรับตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใจดีว่าเป็นผู้ผิดสัญญาจริง แต่ก็ได้หมายความว่าเมื่อผิดสัญญา ลาศึกษาต่อแล้วจะต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปจากราชการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ได้ด้วยเมื่อผิดสัญญา ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ ประกอบ ข้อ ๒๑ ซึ่งข้อ ๒๑ ยังเป็นการขอนับระยะเวลารับราชการชดใช้ทุนอีกแบบหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคล้ายกับข้อ ๒๐ แต่มีข้อแตกต่างแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ (๑) กรณีเป็นข้าราชการ รับเงินทุน เงินเดือน และเงินช่วยเหลืออื่นนั้นให้ชดใช้เงินเดือนและเงินช่วยเหลืออื่น คืบเต็มจำนวนตามที่คำนวณได้ในวันที่ทำสัญญาผ่อนผัน ส่วนเงินทุนและเบี้ยปรับของเงินทุน เบี้ยปรับของเงินเดือน และเบี้ยปรับของเงินช่วยเหลืออื่น ให้นำไปคำนวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ (๒) กรณีไม่ได้รับทุน ให้ชดใช้เงินเดือน และเงินช่วยเหลืออื่น ส่วนเบี้ยปรับของเงินเดือนและเงินช่วยเหลืออื่น ให้นำไปคำนวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ นอกจากนี้ ตามหมวดที่ ๖ หลักเกณฑ์ผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน ข้อ ๒๖ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ กำหนดว่าการขอผ่อนผันให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน ตามสัญญา ตามข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ของระเบียบฯ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐผู้รับกลับเข้ารับราชการจัดทำสัญญาและสัญญาค้ำประกัน... ดังนั้น ทั้งระเบียบ



/กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ และหมวดที่ ๖ ข้อ ๒๖ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ จะเห็นว่า เมื่อผิดสัญญาลาศึกษาต่อแล้ว ไม่ได้หมายความว่ามีการบังคับให้ชดใช้เป็นตัวเงินเท่านั้น แต่เนื้อหาสาระกลับเป็นการนับระยะเวลาปฏิบัติงานหรือดำรงตำแหน่งต่างๆ เป็นระยะเวลารับราชการชดใช้ตามสัญญา ส่วนกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า ส่วนราชการมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาการขอผ่อนผันให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้ว นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วยกับประเด็นที่ว่าเป็นดุลพินิจของส่วนราชการในการพิจารณาอนุญาต เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ข้าราชการครูผิดสัญญาลาศึกษาต่อ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ มีความตอนหนึ่งระบุว่า "...ตามเอกสารที่ส่งไปให้ประกอบการพิจารณา หนังสือขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ผิดสัญญาและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่งตั้งผู้ผิดสัญญาเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะยินยอมเป็นหนังสือนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจึงขอให้ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการต่อไป..." ซึ่งผู้ฟ้องคดียังยึดถือแนวปฏิบัติโดยทั่วไปตามหมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ ข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยเห็นว่า สามารถนำระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาได้ การวินิจฉัยว่าเป็นดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตนั้น จึงเป็นการกล่าวที่ไม่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับนี้แล้วจะเห็นได้ว่ามีข้อขัดข้องเพียงเรื่องหนังสือยินยอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจทราบได้ว่าจักต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี



/โดยสำนักงาน...

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ สรุปว่า กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ โดยนำเพียงข้อความตอนท้ายของหนังสือมาใช้บังคับ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเจตนาทั้งหมดของหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดังนั้น ตามเจตนาของหนังสือดังกล่าว ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ขัดข้องเพียงเรื่องของหนังสือยินยอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น นั้นแสดงว่า ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแล้ว ผู้ฟ้องคดีคงอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาเป็นแน่แท้ นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่ามีหนังสือจากผู้ฟ้องคดีที่กล่าวอ้างว่า หนังสือขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สอบถามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งแจ้งว่าไม่เคยมีหนังสือจากผู้ฟ้องคดีขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด อีกทั้งก่อนฟ้องคดีต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่ได้มีหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน การที่ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ อ้างว่าไม่ปรากฏหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเพียงหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอความยินยอมให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ติดต่อโรงเรียนโพธิ์สวรรค์ราษฎร์พัฒนา ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดเดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต ๒ เดิม) และผู้ฟ้องคดี รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดเดิมที่เป็นคู่สัญญาให้ความยินยอมเป็นหนังสือแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการสรุปข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา



/เขต ๒๒...

เขต ๒๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีว่า กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงิน และการนับระยะเวลาชดใช้ โดยไม่ได้แจ้งว่ามีเหตุขัดข้องเรื่องหนังสือยินยอมนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนวิธีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ก็ไม่ปรากฏว่ามีหนังสือจากผู้ฟ้องคดีขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลากลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กล่าวอ้างแต่ประการใด

ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดส่งไปให้ประกอบการพิจารณา กล่าวคือ หนังสือขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลากลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยินยอมเป็นหนังสือนับระยะเวลากลับเข้ารับราชการชดใช้ทุน กรณีจึงไม่ปรากฏว่า ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการแห่งใหม่ได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วย โดยไม่ปรากฏว่า ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการแห่งใหม่ได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สำเร็จการศึกษาภายในกำหนด โดยได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมเป็นเวลา ๗๗ วัน จะเห็นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากับโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดเดิมของ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เป็นสัญญา รับทุนแต่อย่างใด เงินจำนวน ๒๒๗,๒๙๖.๗๕ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไประหว่างการศึกษาคือ เป็นเพียงเงินเดือนแต่ละเดือนที่ได้รับ ไม่ใช่เงินทุนที่เกิดจากสัญญา รับทุน ดังนั้น โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงไม่ใช่ส่วนราชการเจ้าของทุน เป็นเพียงส่วนราชการในสังกัดเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญา ลาศึกษาต่อภาคปกติไว้ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือฉบับระยะเวลา การกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ซึ่งเป็นส่วนราชการแห่งใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๓/๑๔๕๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครไม่มีเหตุขัดข้องและยินยอมให้ระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการ เป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบกับหนังสือยินยอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดังกล่าวได้กระทำขึ้นขณะที่คดี ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น กรณีจึงปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใหม่ได้ให้ ความยินยอมเป็นหนังสือฉบับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ ชดใช้ทุน

ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ตรวจสอบค่านวดเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ตามกฎหมายทางราชการดังกล่าวแล้ว จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงชื่อรับทราบโดยถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาว่าได้รับทราบจำนวนเงินชดใช้ตามสัญญาและเป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ การดำเนินการของโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงชอบ ด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นฟ้องด้วย เพราะการดำเนินการของโรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนามีเจตนากระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการยื่นแบบ หนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นบันทึกข้อความ ที่ ๑๐๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การขอลาออกจากราชการ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาพิจารณาและ ให้ความเห็น โดยในบันทึกข้อความผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาและเสนอแนะว่า เห็นควร พิจารณาอนุญาตตามบันทึกข้อความข้างต้นเพื่อขอลาออกจากราชการครูโรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่



/การศึกษานครพนม...

การศึกษานครพนมเขต ๒ สังกัดผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินดีชดใช้ทุนผูกพันที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) แก่โรงเรียนต่อไป จากบันทึกข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่มั่นใจว่าเมื่อลาออกจากราชการแล้วจะต้องชดใช้ทุนผูกพันที่เกิดขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ซึ่งต่อมานายวิโรจน์ ร่มรื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ได้ให้ความเห็นว่า ควรพิจารณาอนุญาต แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลับไม่ได้ให้ความเห็นในฐานะของผู้อำนวยการโรงเรียนว่าจะอนุญาต หรือไม่อนุญาต ด้วยเหตุผลใด และไม่ได้ลงชื่อในบันทึกข้อความ ดังนั้น การกระทำของผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จึงไม่สนใจกรณีข้อพิจารณาและเสนอแนะตามบันทึกข้อความ ว่าถ้ามีทุนผูกพันแล้วจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติอย่างไร ต่อมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนามีคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการคิดค่าปรับตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ โดยแต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรรมการด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ดำเนินการคิดค่าปรับตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการแต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรรมการในการคิดค่าปรับตามสัญญา ทั้งๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่เป็นผู้ผลิตสัญญาลาศึกษาต่อแต่ประการใด จากนั้นคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ประชุมพิจารณาการตรวจสอบชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๑๓๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พบว่ามีชื่อนายศักดิ์ดา สมยา เป็นกรรมการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่สอดคล้องกับคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๕๒ ประกอบกับคณะกรรมการตามคำสั่งข้างต้นประกอบไปด้วยครูผู้สอนในโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ทั้งหมด ที่จับคุณวุฒิทางด้านการศึกษาทั้งหมดไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่อย่างใด ต่อมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเร่งรัดออกหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘/๒๘๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งรายละเอียดการชดใช้ผู้ผลิตสัญญากรณีรับทุนศึกษาต่อในประเทศ ภาคปกติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงลายมือชื่อรับทราบหนังสือ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้เป็นผู้ผลิตสัญญา ลาศึกษาต่อแต่ประการใด เพราะยังปฏิบัติราชการอยู่ที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา และในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โรงเรียนได้จัดเตรียมบันทึกข้อความลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงลายมือชื่อรับผลิตสัญญากรณีรับทุนการศึกษาต่อ ก่อนที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจะอนุมัติให้ลาออกจากราชการ



/ซึ่งสอดคล้อง...

ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกเสียงสนทนาของผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
 ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงลายมือชื่อตามหนังสือดังกล่าวก่อนอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
 ต่อมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาได้จัดเตรียมบันทึกข้อความลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
 ๒๕๕๒ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงลายมือชื่อรับผิดสัญญา
 การรับทุนการศึกษาต่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่ผู้อำนวยการโรงเรียนจะอนุมัติให้
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับพร้อมได้แนบ
 หนังสือ ดังนี้ ๑. หนังสือโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘/๒๕๒
 ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการขอให้ผู้ผิดสัญญาการรับทุน
 การศึกษาต่อในประเทศภาคปกติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ๒. บันทึกข้อความ ที่ ๑๓๓/๒๕๕๒
 ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง พิจารณาตรวจสอบการขอให้เงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อ
 ในประเทศภาคปกติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับเนื้อหาในบันทึกข้อความลงวันที่ ๓๐
 กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การขอให้ผู้ผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาต่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความแต่อย่างใด เพราะเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ และหนังสือโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
 ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘/๒๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นหนังสือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่เป็นผู้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ ดังนั้น กระบวนการหรือ
 วิธีการขั้นตอนการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ได้รับอนุมัติให้ออกจากราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอความยินยอมให้นับ
 ระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการขอให้ทุนตามสัญญา
 ถึงโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
 และผู้ฟ้องคดี รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริง
 อย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน นอกจากนี้
 เจตนารมณ์ของการแจ้งสิทธิและหน้าที่ให้คู่กรณีทราบตามความเห็นของคณะกรรมการ
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๙๕/๒๕๔๕ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทราบสิทธิ
 ในการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานขอให้ทุนการขอให้เงินแล้ว ย่อมถือว่า
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากเมื่อผิดสัญญาลาศึกษาต่อแล้วจะต้อง
 ชดใช้แค่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว ทั้งที่สามารถใช้สิทธิในการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้า



/ปฏิบัติงาน...

ปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงินได้ ดังนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องแจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบด้วย นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่แจ้งสิทธิในการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงินยังเป็นสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาทางปกครอง ดังนั้น คำสั่งเรียกชดใช้เงินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จากข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายดังกล่าวจะเห็นว่า โรงเรียนโพินสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและแจ้งสิทธิในการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน หากคณะกรรมการได้แจ้งข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและแจ้งสิทธิในการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงินแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องเลือกดำเนินการตามหมวดที่ ๖ หลักเกณฑ์ผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน ข้อ ๒๖ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ประกอบ หมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ ข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว แจ้งข้อเท็จจริงไม่เพียงพอและไม่แจ้งสิทธิในการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงินตามหนังสือและระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้สิทธิตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ดังนั้น การแจ้งรายละเอียดของการชดใช้ผู้ผิดสัญญากรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ภาคปกติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนโพินสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ตามหนังสือโรงเรียนโพินสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ที่ ศร ๐๔๐๖๑.๑๘๘/๒๘๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการแจ้งรายละเอียดของการชดใช้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการแจ้งโดยเร่งรัดให้ชำระหนี้ทั้งที่ยังไม่เกิดสิทธิ และคณะกรรมการยังไม่ได้แจ้งสิทธิในการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน แต่ได้นำข้อ ๒๑ (๑) (๓) (ง) (๔) และ (๒๔) มาดำเนินการเรียกชดใช้เงินตามสัญญาโดยด่วน ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการอยู่ หาได้ปฏิบัติผิดสัญญาตามหนังสือดังกล่าวไม่ ประกอบกับการส่งหนังสือ



/แจ้งรายละเอียด...

แจ้งรายละเอียดของการชดใช้ดังกล่าวก็ไม่ได้จัดส่งโดยของปิดผนึกถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง แต่เป็นการจัดส่งตามระบบการส่งหนังสือราชการ ซึ่งทำให้ผู้อื่นที่ได้พบเห็น เข้าใจผิดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการศึกษาต่อต้องชำระหนี้ดังกล่าว การแจ้งรายละเอียดของการชดใช้ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการแจ้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเรียกให้ชำระหนี้ทั้งที่ยังไม่เกิดสิทธิ และเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ใส่ความผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ซึ่งสอดคล้องกับคลิปเสียงสนทนาระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ได้เสนอหลักเกณฑ์ผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน ตามข้อ ๒๖ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบการผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาการชดใช้ตามข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกอยู่ในภาวะจำยอม ต้องลงลายมือชื่อรับทราบในหนังสือโรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘/๒๘๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้แล้ว ที่เป็นเหตุให้ผู้ดำเนินการโรงเรียนอนุมัติหนังสือลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งการลงลายมือชื่อรับทราบหนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่ยังไม่เกิดสิทธิ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ การกระทำความกล่าวของผู้ดำเนินการโรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการหรือวิธีการขั้นตอนการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๓/๑๔๕๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความยินยอมนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งเป็นต้นสังกัดปัจจุบันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเหตุขัดข้องและยินยอมให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบกับหนังสือยินยอมนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนได้ทำขึ้นขณะที่คดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ถึงที่สุด ตามนัยข้อ ๒๐ (๗) ของระเบียบกระทรวงการคลัง



/ว่าด้วยการ...

ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติให้ถูกต้องในการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงินให้เป็นไปตามหมวดที่ ๖ หลักเกณฑ์ผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน ข้อ ๒๖ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ประกอบหมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ ข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. เพิกถอนคำสั่งชดใช้เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้แทนการชดใช้เงิน จำนวน ๗๓๓,๕๑๔.๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากเงินต้น ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท ตามข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๗๓๑ วัน มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการสังกัดเดิมระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๗๗ วัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ และโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาได้อนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตามคำสั่งโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ที่ ๑๓๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒



/จากนั้น...

จากนั้นโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการศึกษาต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามหนังสือรับทราบหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยินยอมชดใช้เงินกรณีดังกล่าว แต่ได้เพิกเฉยไม่ชดใช้เงิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวได้กำหนดในข้อ ๑๗ วรรคสอง ว่า ถ้าข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อรายได้ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวในวรรคหนึ่งได้ รวมทั้งผู้ที่ทางราชการเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไป จะต้องชดใช้คืนเงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่ได้รับไประหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ และเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืนแก่กรมเจ้าสังกัดทันที เว้นแต่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ หรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบกำหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง เพราะถึงแก่ความตาย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก็ให้ระงับไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินและเบี้ยปรับจำนวนดังกล่าวคืนแก่กรมเจ้าสังกัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ กำหนดว่า ในระเบียบนี้ “ทุน” หมายความว่า เงินที่ผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศได้รับไปจากราชการหรือจากเจ้าของทุน เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใด รวมทั้งเงินที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคลต่างประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาในประเทศมอบให้แก่รัฐบาลหรือส่วนราชการซึ่งรัฐบาล หรือส่วนราชการตกลงรับไว้... ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ (เดิม)) สังกัดผู้ฟ้องคดี กระทรวงศึกษาธิการ ตามความหมายในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทาง



/การศึกษา...

การศึกษา" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ... ดังนั้น เงินเดือนจึงเป็นเงินงบประมาณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ลาศึกษาได้รับไปจากราชการ ที่อยู่ในความหมายของ ทูณ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีสัญญาที่จะต้องชดใช้คืนเงินทุนดังกล่าวต่อไป และโดยที่โรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเป็นโรงเรียนในสังกัดของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด เป็นการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๐๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูกงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน โรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงเป็นส่วนราชการเจ้าของทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับทุนและผูกพันสัญญาลาศึกษาต่อดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ กำหนดว่า ผู้ผูกพันสัญญาตามข้อ ๑๑ อาจขอให้บรรเทาเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือส่วนราชการคู่สัญญา ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ ให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ และหากมีการผูกพันสัญญา รับทุน รวมอยู่ด้วยต้องได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย ในการนี้ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๕๐๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีข้าราชการประสงค์จะโอนหรือลาออกจากราชการ ไปปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังมีพันธผูกพันการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบถ้วน โดยข้าราชการที่ประสงค์จะขอโอน หรือลาออกจากราชการในกรณีดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่



/มีเวลาปฏิบัติ...

มีเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมได้ครึ่งหนึ่งของสัญญาที่ทำไว้ หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจำนวน ๑,๔๖๒ วัน แต่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๗๗ วัน คงเหลือวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีกจำนวน ๑,๓๘๕ วัน จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ออนหรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ กรณีจึงเป็นผู้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ และไม่อาจอ้างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ มาใช้ตามกรณีนี้ได้

ส่วนกรณีการได้รับความยินยอมเป็นหนังสือให้ับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนั้น ไม่ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเคยให้ความยินยอมเป็นหนังสือในการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเสนอต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จนต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๓/๑๔๕๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าไม่มีเหตุขัดข้องและยินยอมนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการดำเนินการภายหลังที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นการขัดกับแนวปฏิบัติที่ผู้ฟ้องคดีได้วางเอาไว้ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๙๐๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ตอบข้อหารือกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษาต่อเลขที่ ๑/๒๕๕๐ และเห็นว่าสามารถนาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ มาประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้ตอบข้อหารือว่า การพิจารณาตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ ได้นำสัญญาและสัญญาค้ำประกัน การดำเนินการใดๆ



/กับข้าราชการครู...

กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ก่อนวันที่ระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าวที่ใช้บังคับตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาพิจารณาด้วย กล่าวคือ การเรียกให้ชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษาต่อเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ข้อ ๒๔ ที่กำหนดว่า เมื่อมีการผิดสัญญาตามระเบียบนี้ให้ส่วนราชการดำเนินการบังคับตามสัญญากับผู้ผิดสัญญา และผู้ค้ำประกันให้ชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลัน ส่วนการผ่อนผันการชดใช้เงิน และการนับระยะเวลาชดใช้ตามข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว กำหนดว่า ผู้ผิดสัญญาอาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ ชดใช้ตามสัญญาได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่น ต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็น คู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอม เป็นหนังสือตามเอกสารที่จัดส่งไปให้ประกอบการพิจารณา หนังสือขอให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะยินยอม เป็นหนังสือนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จึงขอให้ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง เพิ่มเติมและดำเนินการต่อไปตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ การผ่อน ข้าราชการ กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือ ต่างประเทศ หากเห็นว่าจะต้องเรียกให้ชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยให้รายงานให้ทราบ เพื่อดำเนินคดีภายในอายุความ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด การกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง

ส่วนกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้แจ้งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าเป็นผู้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ นั้น ชอบด้วยระเบียบกฎหมายแล้ว



/กล่าวคือ...

กล่าวคือ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน
 ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อ ๒๐ กำหนดว่า ผู้ผิดสัญญาตามข้อ ๑๑ อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการ
 เป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
 (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจาก
 ที่กำหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือส่วนราชการคู่สัญญาต้องให้
 ความยินยอมเป็นหนังสือให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้
 และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่ด้วยต้องได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกัน
 จากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย จากหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว
 ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเจ้าของทุนต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้นับเวลาการรับราชการ
 เป็นเวลารับราชการชดใช้ทุน ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เคยให้ความยินยอมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจาก
 ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของผู้ฟ้องคดีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็น
 ผู้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อสัญญาดังกล่าว

ส่วนกรณีการแจ้งทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินได้ดำเนินการ
 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องขอลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
 โดยให้เหตุผลว่า ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้เป็นอาจารย์
 สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะบรรจุแต่งตั้ง
 ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการชดใช้เงิน
 กรณีรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศคืนให้แก่ทางราชการระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
 ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวม ๗๓๑ วัน อันเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ
 ตามความหมายของคำว่า “เจ้าหน้าที่” ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระเงินทุนดังกล่าว
 คืนให้แก่ราชการ และเป็นกรณีที่คาดเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติราชการ
 ตามสัญญาลาศึกษาต่อไป การแจ้งให้ชำระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
 การลงนามในเอกสารดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เกิดจากการบังคับขู่เข็ญ และ
 ตามบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยินยอมชดใช้หนี้เงินทุน
 ให้กับทางราชการภายใน ๖ เดือน และได้แจ้งให้โรงเรียนนัดหมายวันทำสัญญา ในการนี้



/โรงเรียน...

โรงเรียนโพนสวรรค์ราชวรพัฒนาได้หารือการผ่อนชำระหนี้ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม เขต ๒ (เดิม) ในฐานะผู้บังคับบัญชา และต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม เขต ๒ (เดิม) ได้แจ้งอนุมัติการผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญาการศึกษาต่อ ภาคปกติ และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเพื่อมาดำเนินการตามที่ได้เสนอไว้ แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มาติดต่อทำสัญญาเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับเรื่องการผ่อนผันให้นับระยะเวลาการกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็น ระยะเวลาการรับราชการชดใช้แทนตัวเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์ไปยังผู้ฟ้องคดี และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ทราบว่าตามที่อ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ นั้น เป็นเรื่องกรณีเฉพาะราย และการผิดสัญญาการศึกษาต่อให้บังคับตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรม ดุจงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ แม้ข้อ ๑๘ จะมีผลสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่ในข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ กำหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดุจงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ที่ได้ทำสัญญาและค้ำประกันไว้ก่อน ใช้ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับต่อไป และการดำเนินการใดๆ กับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดุจงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิมต่อไปได้ ดังนั้น กรณีจึงต้อง ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญา เลขที่ ๑/๒๕๕๐ จึงขอให้เรียนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินคืนและ เบี้ยปรับตามสัญญา หากพ้นระยะเวลาพอสมควรยังไม่ได้รับชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับ ให้รายงานไปให้ทราบเพื่อจะได้มอบอำนาจให้ดำเนินคดีภายในอายุความต่อไป ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๐๓๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบแล้วตามหนังสือสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๓๔๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ และที่ ยธ ๐๔๒๕๒/๓๔๕๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ตามลำดับ และเมื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ได้อุทธรณ์คำสั่งการเรียกให้ชดใช้เงิน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๒ จึงได้หารือประเด็นดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง การที่



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าไม่ได้รับแจ้งสิทธิจึงไม่เป็นความจริง และในขณะเดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ก็ได้แจ้งยืนยันการแจ้งผลการพิจารณาตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศร ๐๔๒๕๒/๖๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ศาลปกครองสูงสุดได้ประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษา โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และฟังคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครู คศ. ๑ โรงเรียนโพธิ์สวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ เดิม) สังกัดผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาโท วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีสาระสำคัญข้อกำหนดเกี่ยวกับการกลับเข้าปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบ กำหนดไว้ ดังนี้ ข้อ ๕ กำหนดว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้วหรือทางราชการไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องยุติด้วยประการใดๆ หรือผู้ฟ้องคดีเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเข้าปฏิบัติดังนี้... ข้อ ๕.๒ เข้าปฏิบัติราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกำหนดต่อไปในโรงเรียนโพธิ์สวรรค์ราษฎร์พัฒนา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง ทบวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควร ทั้งนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา... ข้อ ๗ กำหนดว่า ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาข้อ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังต่อไปนี้ ข้อ ๗.๑ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/จะต้องชดใช้...

จะต้องชดใช้คืนเงินทุน เงินเดือน เงินเพิ่มและหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว ข้อ ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวในข้อ ๕.๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ ๗.๑ โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการ ข้อ ๘ กำหนดว่า เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนครบถ้วนภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบ) นับจากวันได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระภายในกำหนดดังกล่าว หรือชำระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วนอีกด้วย และข้อ ๑๓ กำหนดว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ แปรท่ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในการทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาค้ำประกันลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาตามที่ขออนุญาตลาศึกษาต่อแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับเข้าปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากสอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และจะได้รับบรรจุแต่งตั้งในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนามีคำสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา ๗๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ตามหนังสือโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘/๒๕๓ และ



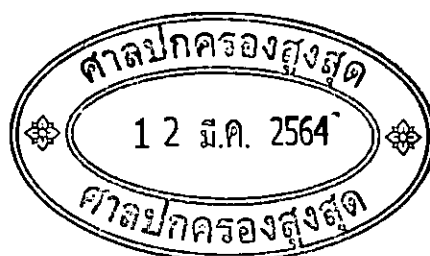
ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘...

ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘/๒๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตามลำดับ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ชดใช้เงิน จำนวน ๔๕๓,๕๘๘ บาท ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยินยอมชดใช้เงิน จำนวนดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หลังจากนั้น ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในกำหนด ๖ เดือน และขอให้โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา แจ้งหนังสือนัดหมายวันทำสัญญารับสภาพหนี้ตามระเบียบต่อไป โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดที่ผิดสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าตนมีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้ แทนการชดใช้เป็นตัวเงินได้ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงผู้อำนวยการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเพื่อขอให้โรงเรียนใช้ดุลพินิจพิจารณาผ่อนผันให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้ แทนการชดใช้เป็นตัวเงิน โดยอ้างเหตุผลว่า กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าหลักเกณฑ์ ตามสัญญาข้อ ๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ แต่ไม่ได้ดำเนินการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ เพื่อขอทราบความคืบหน้าและขั้นตอนในการดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ได้รับทราบผลการพิจารณา จนกระทั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๖๑/๓๙๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่อนชำระหนี้เงินทุนได้ โดยมีได้กล่าวถึง การขอผ่อนผันการนับระยะเวลาการกลับเข้าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



/เป็นระยะเวลา...

เป็นระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้เงินตามสัญญา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จึงมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘/๓๗๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเพื่อให้มาทำหนังสือรับสภาพหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ เพื่อขอทราบผลการพิจารณาตามหนังสือลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ ได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หรือผู้ฟ้องคดีกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ของโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งกำหนดวันชำระหนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ขอทราบความคืบหน้าและขั้นตอนดำเนินการเรื่องขอความยินยอมให้ับระยะเวลาการกลับ เข้าปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้เป็นเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ตามสัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๓๔๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอ้างถึงหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้หารือกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปยังผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือตอบข้อหารือว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการพิจารณา ให้ับระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ เป็นการพิจารณา เฉพาะราย ปัจจุบันการไปศึกษาต่อใช้บังคับตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรม ดูนาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ แม้ข้อ ๑๘ จะมีผลสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ กำหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูนาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ทำสัญญาและคำประกันไว้ก่อนใช้ระเบียบนี้ ให้มีผลบังคับต่อไป และการดำเนินการใดๆ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูนาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิมต่อไป ดังนั้น กรณีนี้จึงต้องปฏิบัติตามสัญญา อนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐



จึงให้เรียก...

จึงให้เรียกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับตามสัญญาต่อไป
จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ติดต่อผู้รับสัญญา เพื่อชดใช้เงินในกรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่อ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ และหากไม่ชดใช้เงินในกรณีที่ผิดสัญญาจะดำเนินการ
ฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้เงิน
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ โดยไม่เห็นด้วยกับ
คำวินิจฉัยดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
ได้ส่งคำอุทธรณ์ไปยังผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศบ ๐๔๐๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ว่า ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน
กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาพิจารณากรณีเป็นสัญญาก่อนระเบียบ ก.ค.ศ. ใช้บังคับด้วย ซึ่งระเบียบ
กระทรวงการคลังดังกล่าว ข้อ ๒๔ กำหนดให้ดำเนินการบังคับตามสัญญากับผู้ผิดสัญญา
และผู้ค้ำประกันให้ชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลัน ส่วนการผ่อนผันการชดใช้เงิน
และการนับระยะเวลาชดใช้ ตามข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว กำหนดว่า
ผู้ผิดสัญญา... อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน
หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่น
ต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่
ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้
ความยินยอมเป็นหนังสือ...ตามเอกสารที่ส่งไปให้ประกอบการพิจารณา หนังสือ
ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลา
การรับราชการชดใช้ทุนของผู้ผิดสัญญา และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่งตั้ง
ผู้ผิดสัญญาเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครจะยินยอมเป็นหนังสือนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน



จึงขอให้...

จึงขอให้ตรวจสอบเอกสาร ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการต่อไปตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ หากเห็นว่าต้องเรียกให้ชดใช้เงิน พร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยให้รายงานให้ทราบเพื่อดำเนินคดีได้ภายในอายุความ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ จึงมีหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมส่งสำเนาหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ของผู้ฟ้องคดีไปด้วย ความว่า ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การผ่อนผันการชดใช้เงินและการนับระยะเวลาชดใช้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งไปด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชดใช้เงินตามสัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๔๘๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งรายละเอียดการคำนวณจำนวนวันลาศึกษาต่อและจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เพื่อให้โรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนามีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังรับราชการชดใช้ไม่ครบตามสัญญา ซึ่งคงเหลือระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้อีก ๑,๓๘๕ วัน คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้จำนวน ๒๔๐,๖๗๗.๓๘ บาท รวมเบี้ยปรับอีกสองเท่า จำนวน ๔๘๑,๓๕๔.๗๖ บาท จึงเป็นเงินที่ต้องชดใช้ทั้งสิ้น ๗๒๒,๐๓๒.๑๔ บาท โรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒.๐๔๘/๔๗๒ และที่ ศธ ๐๔๒๕๒.๐๔๘/๔๗๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ ชดใช้เงินจำนวน ๗๒๒,๐๓๒.๑๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เมื่อครบกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ยอมชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาล ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๓๓,๕๑๔.๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากเงินต้น ๔๕๔,๕๘๓.๕๐ บาท



/นับถัดจาก...

นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นฟ้องด้วยจึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อ ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ และต้องรับผิดชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญา คำประกันหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือ จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง วิทยฐานะ หรือกำหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้ บังคับโดยอนุโลม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และ ฝึกอบรมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ข้อ ๔ กำหนดว่า ในระเบียบนี้ “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรม ในกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างประจำด้วย ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตไปศึกษาต่อ...ทำสัญญาตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดกับกรมเจ้าสังกัด... ข้อ ๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือสอบตกต้องออกจากสถานศึกษาหรือต้องหยุดการศึกษาจนสำเร็จด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ต้องกลับมาปฏิบัติราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกำหนดต่อไป ในสถานศึกษาหรือสำนักงานที่ตนปฏิบัติอยู่ก่อนเข้ารับการศึกษาหรือในกระทรวง ทบวง กรม



/ตามที่ทางราชการ...

ตามที่ทางราชการเห็นสมควร เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อรายได้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กล่าวในวรรคหนึ่ง รวมทั้งผู้ที่ทางราชการเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไป จะต้องชดใช้คืนเงินทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่ได้รับ ไปในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืน แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัดทันที... ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ กำหนดว่า ในระเบียบนี้ “ทุน” หมายความว่า เงินที่ ผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา... ได้รับไปจากทางราชการ... เพื่อไปศึกษา... ไม่ว่าจะเป็นเงิน บประมาณหรือเงินอื่นใด... ข้อ ๗ กำหนดว่า ผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา... ต้องทำสัญญาไว้กับ ส่วนราชการ... ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การรับทุน การลาศึกษา... ที่ต้องทำสัญญา มีดังนี้... (๖) การลาไปศึกษาภายในประเทศตามระเบียบที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นสำหรับ ข้าราชการในสังกัด... วรรคสอง กำหนดว่า กรณีตาม (๑) (๒) และ (๖) ให้ทำสัญญา ตามแบบที่ส่วนราชการเจ้าของทุนกำหนด ส่วนกรณีตาม (๓) (๔) (๕) และ (๗) ให้ทำสัญญา ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ไว้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นไปตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามข้อ ๙ ของระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑ ของสัญญา กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ กำหนดว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้วหรือทางราชการ ไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้ฟ้องคดีเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเข้าปฏิบัติดังนี้... ข้อ ๕.๒ เข้าปฏิบัติราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการ กำหนดต่อไปในโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง ทบวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควร



/วันที่เป็นเวลา...

ทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อ... ข้อ ๗ กำหนดว่า ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาข้อ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังต่อไปนี้ ข้อ ๗.๑ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนเงินทุน เงินเดือน เงินเพิ่มและ/หรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว ข้อ ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้า ปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวในข้อ ๕.๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ ๗.๑ โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการ ข้อ ๘ กำหนดว่า เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนครบถ้วนภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระภายในกำหนดดังกล่าว หรือชำระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับจาก วันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วนอีกด้วย และข้อ ๑๓ กำหนดว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ แปรท่ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่ ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อแล้วและได้กลับเข้าปฏิบัติราชการในโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ อันเป็นการแสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงเจตนา ที่จะไม่เข้าปฏิบัติราชการให้ครบระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาอนุญาตให้ลาศึกษา สัญญา เลขที่ ๑/๒๕๕๐ เป็นการผิดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี และโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ได้มีคำสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมเป็นเวลา ๗๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ประพฤติผิดสัญญา อนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐

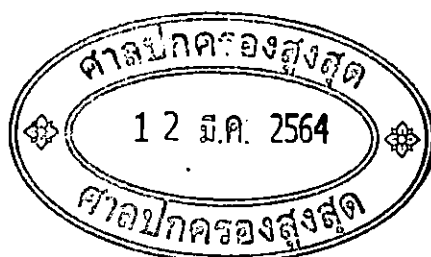


/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ข้อ ๕.๒ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเข้าปฏิบัติราชการต่อไปในโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงประพฤติผิดสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๑๓ ของสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ กำหนดให้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่แนบท้ายสัญญา รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว เมื่อข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ กำหนดให้ข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษาหรือสำนักงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ก่อนเข้ารับการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา หากปฏิบัติไม่ได้ ต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปจากทางราชการและเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืนแก่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดทันที การที่สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ข้อ ๕.๒ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าปฏิบัติราชการต่อไปในโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อ และข้อ ๗ กำหนดว่า ถ้าผู้ให้สัญญาผิดสัญญาข้อ ๕ จะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา ดังต่อไปนี้... ข้อ ๗.๑ ถ้าผู้ให้สัญญาไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย... จะต้องชดใช้คืนเงินทุน เงินเดือน เงินเพิ่มและหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว โดยในสัญญาไม่มีข้อความกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินคืนรวมทั้งค่าปรับเป็นสองเท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืน และข้อ ๗.๒ กำหนดให้ใช้ข้อความในข้อ ๗.๑ กับกรณีผู้ผิดสัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบกำหนด นั้น เห็นว่า ข้อความตามข้อ ๕.๒ ดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย



/การให้ข้าราชการ...

การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมและใช้บังคับในขณะที่มีการทำสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ กรณีจึงไม่อาจใช้บังคับตามข้อความดังกล่าวในข้อ ๕.๒ และคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามความในข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในชั้นคณะกรรมการตรวจสอบการขอใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาแต่งตั้งขึ้นได้ตรวจสอบและคำนวณจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขอใช้ตามบันทึกลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาพิจารณาเพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้เงินตามสัญญา จำนวนเงิน ๔๕๓,๕๘๘ บาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนรวมทั้งค่าปรับเป็นสองเท่าของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขอใช้คืนจึงไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนกรณีจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขอใช้คืนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาในการศึกษาตามสัญญา อนุญาตลาศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น ๗๓๑ วัน และได้รับเงินเดือนไปทั้งสิ้น ๒๕๔,๐๕๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ๗๓๑ วัน ตามนัยข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับเข้าปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจำนวน ๗๗ วัน จึงยังคงเหลือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนอีกจำนวน ๖๕๔ วัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับโดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งวิธีการคำนวณเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔ ที่กำหนดว่า การคิดคำนวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้ ให้นำเงินที่ได้รับไปตลอดเวลา



/การรับทุน...

การรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด คุณจำนวนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับราชการชดใช้ หาดด้วยจำนวนวันที่ต้องรับราชการชดใช้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผลลัพธ์ที่ได้ให้คุณด้วยเบี้ยปรับตามที่กำหนดในสัญญา กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินจำนวน ๒๒๗,๒๙๖.๗๕ บาท $(๒๕๔,๐๕๘ \times (๗๓๑ - ๗๗) \div ๗๓๑)$ พร้อมหนึ่งเท่าของเงินจำนวนดังกล่าว จึงเป็นเงินที่จะต้องชดใช้คืนทั้งสิ้น ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท $(๒๒๗,๒๙๖.๗๕ + (๒๒๗,๒๙๖.๗๕ \times ๑))$ เมื่อผู้ฟ้องคดีโดยโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๖๑.๑๙๘/๒๘๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ทุนตามสัญญาดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือทวงถาม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินดังกล่าวภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามนัยข้อ ๘ ของสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระเงินและเบี้ยปรับภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ชำระภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วนอีกด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงตกเป็นผู้ผิดนัดและต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างที่ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ตามข้อ ๘ ของสัญญา เมื่อคำนวณเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินคืนเป็นจำนวน ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๗๘,๗๓๔.๓๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๓,๓๒๗.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ส่วนอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่อ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ผิดสัญญา นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขอลาออกจากราชการอันเป็นการผิดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่



/ต้องชดใช้...



ต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปจากทางราชการพร้อมเบี้ยปรับตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการชดใช้เงินและการผ่อนผันการชดใช้เงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ โดยที่ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวกำหนดว่า เมื่อผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินตามสัญญา ให้ส่วนราชการคู่สัญญาคิดคำนวณเงินทุน เงินเดือน และเงินอื่นที่ได้รับจากทางราชการซึ่งผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันต้องชดใช้ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบนี้ วรรคสอง กำหนดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการการคิดคำนวณเงินที่พึงต้องชดใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อ ๑๔ กำหนดว่า การคิดคำนวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้ให้นำเงินที่ได้รับไปตลอดเวลาการรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยทั้งหมดคูณจำนวนวันที่จะต้องรับราชการชดใช้ หารด้วยจำนวนวันที่ต้องรับราชการชดใช้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผลลัพธ์ที่ได้ให้คูณด้วยเบี้ยปรับตามที่กำหนดในสัญญา ประกอบกับ ข้อ ๑๐ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวกำหนดว่า เมื่อตรวจสอบคำนวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกันชดใช้เงินตามจำนวนที่ตรวจสอบคำนวณได้และส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยกำหนดระยะเวลาให้ชดใช้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา... และข้อ ๑๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเดียวกัน กำหนดว่า กรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ตามหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครบแล้ว หากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกันไม่ยินยอมชดใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ถือว่าตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ นับแต่พ้นระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรก... จากระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในกรณีที่ผู้ทำสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา ให้ส่วนราชการตรวจสอบคำนวณเงินทุน เงินเดือนและเงินอื่นๆ ที่ได้รับจากราชการที่ผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันต้องชดใช้พร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ย



/ตามที่กำหนด...

ตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบแล้วทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผลิตสัญญาและผู้ค้าประกัน
ชดใช้เงินที่ตรวจสอบคำนวณได้ โดยกำหนดระยะเวลาชดใช้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่รับหนังสือ ดังนั้น เมื่อโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาตรวจสอบคำนวณเงินที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการดังกล่าวแล้ว จึงมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงชื่อรับทราบโดยถูกต้องเมื่อวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งโรงเรียน
โพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาว่าได้รับทราบจำนวนเงินชดใช้ตามสัญญาและยินดีชดใช้เงินคืน
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง อันเป็นการยืนยันตามสัญญาและเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ การดำเนินการของโรงเรียนโพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจึงชอบด้วยกฎหมาย
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงฟังไม่ขึ้น

สำหรับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่าไม่ได้รับคำตอบจากโรงเรียน
โพ้นสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และ
ผู้ฟ้องคดีกรณีการขอผ่อนผันการนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลา
การรับราชการชดใช้ทุนทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือติดตามเรื่องนี้รวม ๕ ฉบับ นั้น
เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะขอผ่อนชำระหนี้เงิน
ที่ต้องชดใช้คืนแก่ทางราชการได้ภายใน ๖ เดือน โดยได้รับยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและ
ดอกเบี้ยผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทำสัญญาและการชดใช้เงิน
กรณีรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ข้อ ๒๒
ซึ่งกำหนดว่า การผ่อนชำระหนี้ปฏิบัติผลิตสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศ
โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา... (๑) ให้ส่วนราชการ
ผู้ให้สัญญาพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า สมควรให้ผู้ผลิตสัญญาได้รับการผ่อนผัน
ให้ผ่อนชำระหรือไม่... และข้อ ๒๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าว กำหนดว่า กรณี
ผู้ผลิตสัญญาขอผ่อนชำระการชดใช้เงินโดยขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยให้ถือเป็นหลักการว่า
ไม่สามารถยกเว้นให้ได้ เว้นแต่ในกรณีผู้ผลิตสัญญาขอชำระหนี้ทั้งจำนวนในทันทีหรือภายใน
กำหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ฉบับแรก
และเป็นกรณีที่ยังไม่มีกรณีดำเนินคดีในชั้นศาล ให้ส่วนราชการพิจารณายกเว้นดอกเบี้ย
ผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนชำระได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐



/สิงหาคม...



สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งโรงเรียนโพนสวรรค์ราชภัฏพัฒนาเพื่อขอผ่อนชำระหนี้ภายใน ๖ เดือน และขอทำหนังสือรับสภาพหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่อาจอ้างได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเจตนาโดยตรงจะทำหนังสือยินยอมชดใช้ทุนเป็นตัวเงินดังกล่าว แต่ทำหนังสือดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษาต่อในประเทศไม่แจ้งสิทธิ ในการขอผ่อนผันให้ระยะเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ ข้าราชการผู้ทำสัญญาลาศึกษาตามกฎหมายและระเบียบของราชการเป็นอย่างดี ข้ออ้างดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังได้ และจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า ในขณะที่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการ พิจารณาของผู้ฟ้องคดีว่าจะอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีผ่อนชำระหนี้หรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราชภัฏพัฒนา เพื่อขอผ่อนผันให้ระยะเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชดใช้แทน การชดใช้เงินจำนวน ๔๕๓,๘๘๐ บาท ตามที่ได้รับแจ้งและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงชื่อรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยอ้างว่ากรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและ การชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และส่วนราชการมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้แจ้งผลการ พิจารณาการขอผ่อนผันให้ระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลา การรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้ว โดยแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดส่งให้ไปประกอบการพิจารณา กล่าวคือ หนังสือขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนั้ระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลา การรับราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่งตั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครยินยอมเป็นหนังสือนั้ระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน กรณี จึงไม่ปรากฏว่าส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการแห่งใหม่ได้ให้ความยินยอม เป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดว่า ผู้ผิดสัญญาตามข้อ ๑๑



/อาจขอให้...

อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้... (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือ ส่วนราชการคู่สัญญา ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลา รับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้... และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินตามสัญญา ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ที่ ศธ ๐๔๒๕๒/๓๔๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบผลการพิจารณาดังกล่าวแล้ว ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ อุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้เงินและคัดค้านการวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำตอบจากผู้ฟ้องคดีแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

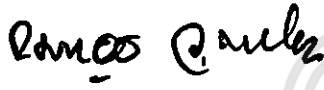
คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาคำประกันหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น ผู้คำประกันได้ตกลงยอมผูกพันตนเข้าเป็นผู้คำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับหรือแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว ตามข้อ ๑ ของสัญญาคำประกันลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ที่กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงร่วมรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาทั้งสิ้น ทุกประการให้แก่ผู้ฟ้องคดีทันทีโดยผู้ฟ้องคดีมีจำต้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้คำประกันจึงต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวน ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ตามมาตรา ๖๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘๓ และมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๓๓,๕๑๔.๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากเงินต้น ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วน ของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน



/พิพากษา...

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๓๓,๓๒๗.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๔๕๔,๕๙๓.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และ
ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี และ
คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์  ตุลาการเจ้าของสำนวน
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประวิตร บุญเทียม  , ตุลาการหัวหน้าคณะ
ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
ในศาลปกครองสูงสุด

นางรดาวรรณ วานิช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายประสาน บางประสิทธิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมสกุล ณ บางช้าง

